

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1519/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย นพพร จิระวโรภาส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23, มาตรา 40, มาตรา 126, มาตรา 138

จำเลยได้ประกอบการขนส่งประจำทาง โดยใช้รถยนต์นั่งซึ่งได้จดทะเบียนเข้าร่วมกิจการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ขนส่งคนและสิ่งของเพื่อสินจ้างในเส้นทางที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางได้รับอนุญาต โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23, 126 การที่จำเลยนำรถเข้าร่วมกิจการขนส่งไม่ประจำทางกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. จะถือว่าจำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางหาได้ไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 40, 138 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเป็นตัวการผู้กระทำความผิด จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 23, 40, 126, 138 จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 เฉพาะมาตรา 40, 138 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามมาตรา 27 แต่โจทก์มิได้บรรยายข้อเท็จจริงมาในฟ้องและมิได้อ้างบทมาตราในคำขอท้ายฟ้อง จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลลงโทษจำเลยไม่ได้ พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามมาตรา 40, 138 ด้วย โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ได้บรรยายมาในฟ้องเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23, 40, 126, 138หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 23บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางการขนส่งโดยรถยนต์เล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และมาตรา 40 บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางกระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางได้รับใบอนุญาต คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้ประกอบการขนส่งประจำทางโดยใช้รถยนต์ตู้หนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนเข้าร่วมกิจการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บางหลวงทรานสปอร์ตแอนด์ทัวร์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางขนส่งคนและสิ่งของเพื่อสินจ้าง ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับอำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางได้รับอนุญาตโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางตามกฎหมาย เห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามฟ้องแล้วว่าจำเลยประกอบการขนส่งประจำทาง

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม มาตรา 23, 126 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนปัญหาว่า การกระทำของจำเลยจะเป็น ความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 40, 138 หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงได้ความตามฟ้องแต่ เพียงว่าจำเลยเป็นผู้ใช้รถยนต์ซึ่งจำเลยจดทะเบียนเข้าร่วมกิจการประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบางหลวงทราณสปอร์ตแอนด์ทัวร์ ซึ่งได้รับใบ อนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางไม่ได้ความว่าจำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางตามกฎหมาย การที่จำเลยนำรถเข้าร่วมกิจการ ขนส่งไม่ประจำทางกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบางหลวงทราณสปอร์ตแอนด์ทัวร์จะถือว่า จำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางดังที่โจทก์ฎีกาหาได้ ไม่การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 40 แห่งพระราช บัญญัติดังกล่าว ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบางหลวงทราณสปอร์ต แอนด์ทัวร์ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเป็นตัวการผู้กระทำ ผิดหรือไม่ จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนได้ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบาง ส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง, 126 ให้จำคุก 2 ปีปรับ 50,000 บาท จำเลยให้การรับ สารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปีปรับ 25,000 บาท จำคุกรอไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนอง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ